

요양급여 신속 승인(패스트트랙) 긴급 요청서

산재 접수번호	2060-2026-4028537 (2026. 09. 28. 접수)	처리지사 / 담당	서울관악지사 재활보상1부 (임지수 대리님 / ☎ 02-2109-2266)
재 해 자	변 귀 섭 (830714-1360114)	소속 사업장	유한공업고등학교 (전기과)
신 청 상 병	상세불명의 우울에피소드(F32.9), 적응장애(F43.2), 급성 스트레스반응(F43.0), 공황장애(F41.0)		

1. 긴급 요청의 배경 : 사업장(학교)의 보복성 11월 5일 자 계약해지 통보서 발송

재해자는 2026년 8월 28일 제주도 교육여행(수학여행) 총괄 안전 인솔 공무 수행 중 동료 기간제 교사(김형준)의 36명 목전 공개 폭언·모욕으로 급성 과호흡 및 사지 마비가 발생되어, 9월 4일부터 현재까지 인천힐병원 집중치료 병동(폐쇄병동)에서 입원 치료 중입니다.

■ 사업장의 불법적인 보복성 계약해지 통보 사실 (증거 : 유한공업고등학교장 직인 통보서 첨부) :

유한공업고등학교는 재해자가 사지 마비로 입원 중임에도 일방적으로 학급 담임을 박탈한 데 이어, 재해자가 2026년 9월 28일 근로복지공단에 산재 요양급여를 접수하고 서울시교육청에 정식 특정감사를 청구하자, 2026년 9월 29일 자로 『임용계약 해지 예정 통보서』를 발송하여 오는 2026년 11월 5일 자로 직권 계약해지(해고)하겠다고 공식 통보하였습니다.

2. 근로기준법 제23조 제2항에 따른 절대적 해고 금지 및 학교 측의 자백

1) 근로기준법 제23조 제2항의 강행규정 :

동 법조항은 “사용자는 근로자가 업무상 부상 또는 질병의 요양을 위하여 휴업한 기간과 그 후 30일 동안은 해고하지 못한다”고 규정하고 있으며, 이를 위반할 시 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금에 처해집니다.

2) 사업장 스스로 산재 승인 시 해고 무효임을 자인 (통보서 제7항 원문) :

학교 측 또한 산재 요양 승인 시 계약해지가 위법·무효가 됨을 알기에 통보서 제7항에 “아울러 선생님께서 근로복지공단에 최초요양급여신청(2026.9.28.) 승인사항에 따라 계약해지 부분이 달라질 수 있는 점도 함께 알려드립니다”라고 명시하였습니다. 즉, 공단의 산재 승인 여부가 재해자의 생존권(교직 유지)을 결정짓는 절대적 기준임을 학교 스스로 인정하고 있습니다.

3. 요청 취지 : 11월 5일 해고 집행 전 ‘신속 요양 승인(패스트트랙)’ 간곡한 호소

현재 재해자는 ① 외부 제3자(마니투어 강용준 총괄팀장, 버스 운전기사 2인)의 실명 목격자 진술서, ② 사건 당일 단톡방 공문 기록, ③ 10년 무병력 건보공단 건강검진내역서, ④ 주치의 4대 상병 3개월 진단서, ⑤ 임상심리검사(MMPI 완료 및 10/7 풀배터리 예정) 등 업무상 질병 인정 기준을 100% 충족하는 완벽한 객관적 입증 자료를 이미 제출하였습니다.

사업장이 2026년 11월 5일 자로 일방적 계약해지를 단행하여 재해자의 생계를 영구 단절시키고 치료 기회를 박탈하기 전에, 근로복지공단 서울관악지사에서 본 건을 『사업장 2차 가해 및 해고 위기 집중 관리 사건』으로 지정하시어, 신속한 재해조사 및 업무상질병판정위원회 심의를 통해 조속히 요양급여 승인 결정을 내려주시기를 간곡히 탄원드립니다.

첨부 : 유한공업고등학교 임용계약 해지 예정 통보서(2026. 9. 29. 학교장 직인) 1부.

2026년 10월 01일

신 청 인 (재해자 본인) : 변 귀 섭 (서명 또는 인)

근로복지공단 서울관악지사장 귀하